

공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시 판단기준(제5조 관련)

1. 판단기준

- 가. 법령, 행정규칙(훈령·예규·고시·지침 등)에 위반되는 지시인지 여부
- 나. 업무의 본래 취지와 다른 지시인지 여부
- 다. 위원회에 재산상 손해를 입힐 수 있는 지시인지 여부
- 라. 사적 이익을 도모하는 지시인지 여부
- 마. 지위 또는 권한을 남용하는 지시인지 여부
- 바. 그 밖에 현저히 불합리한 행위를 강제하는 지시인지 여부

2. 부당지시에 해당될 수 있는 유형

- 가. 규정 위반 내용 또는 본래의 취지와 다른 방향으로 업무처리 지시
- 나. 신고사건 등 민원처리에 개입하여 부당한 방향으로 업무처리 지시
- 다. 특정 개인, 단체, 정당 등의 요구에 따라 부당한 업무처리를 지시
- 라. 관용차 등 공용물을 사적용도로 사용하기 위한 지시
- 마. 각종 계약 시 정당한 이유 없이 특정업체를 선정·배제토록 지시
- 바. 업무추진비 등 예산을 사적용도로 집행토록 지시
- 사. 승진 등 인사에서 지연·혈연·학연·직연 등에 따라 편파적 운영 지시
- 아. 근무성적 평가를 이유로 협박성 회유 또는 부당한 지시
- 자. 사적 이익을 위하여 본인의 외부강의등을 주선하도록 지시
- 차. 그 밖에 상급자의 부당한 지시를 강제하는 행위 등